

주 의 사 항

1. 제 목 : 콘도미니엄 회원권 관리 및 계약 부적정

2. 관계기관 : □□□□병원

3. 내 용 : □□□□병원에서는 직원의 복리후생목적으로 콘도미니엄을 구입하여 직원들에게 이용하도록 하고 있으며, 회원권 등의 구입과정에서 발생하는 증빙서류를 편철하여 보관하고 있습니다.

가. 콘도미니엄 계약서 관리

「기록물관리규정 시행세칙」 제2조에 따르면 전자문서 이전에 생산·접수하여 관리하고 있는 모든 기록물은 관리대상 기록물로 분류하고 있으며 같은 규정 제9조에는 기록물의 보존기간은 기록물철 단위로 책정하고, 보존기간은 7종(영구·준영구·30년·10년·5년·3년·1년)으로 구분하고 있으며, 토지 등과 같이 장기간 존속되는 물건 또는 재산의 관리, 증명에 필요한 중요 기록물에 대한 보존기간은 영구로 하도록 규정하고 있습니다.

또한, 「관광진흥법 시행령」 제26조에 따르면 회원의 입회기간 및 입회금의 반환은 콘도미니엄 사업자와 회원 간에 체결한 계약에 따르되, 회원의 입회기간이 끝나 입회금을 반환하여야 하는 경우에는 입회금 반환을 요구받은 날부터 10일 이내에 반환하도록 규정하고 있습니다.

따라서 콘도미니엄의 계약서를 보관하여 회원의 입회기간 및 입회금, 시설 손괴보증금, 시설유지관리비 등을 파악하고 관리하여야 합니다.

그런데 □□□□병원의 회원권 보유실태를 확인한 결과, [표 1]과 같이 결산서 부속 서류에 ●●리조트 등 4구좌에 대해 기타의 무형자산 및 예치보증금으로 계상되어

있지만 계약서 관리 소홀로 ㄴㄴ리조트 등 3구좌에 대한 계약서를 보유하지 않고 있어 구체적인 입회기간, 예치보증금 회수 청구 등을 파악하지 못하고 있습니다.

[표 1] 콘도미니엄 회원권 보유 현황

(단위: 원)

계약처	가입유형	계약기간	분양금액	예치보증금	계약서 보유
αα리조트	회원제(1구좌)	2003.03.07.~2028.03.06.	##,###,###	##,###,###	○
ㄴㄴ리조트	회원제(1구좌)	2017.02.10.~2037.02.10.	##,###,###	##,###,###	X (연장계약서만 보유)
●●리조트	공유제(1구좌)	2003.04.09~2023.04.08.	##,###,###	-	X
●●리조트	공유제(1구좌)	1987.12.05~2018.02.28.	##,###,###	#,###,###	X

또한, □□□□병원에서 보유하고 있는 ●●리조트 1구좌는 계약종료일이 '18.02.28.로 만기일 전 관련 법령에 따라 입찰을 추진하고 예치보증금 #,###천 원을 회수하여야 함에도 이를 이행하지 않아, □□□□병원 종합감사 기간 중 보증금 회수 신청 등 현장 시정조치를 하였습니다.

나. 콘도미니엄 회원권 계약서 작성 부적정

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조 및 같은 법 시행령 제26조에 따르면 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 2천만 원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역 계약에 대해서 수의계약을 할 수 있다 규정하고 있습니다.

따라서, 추정금액이 2천만 원 이상인 콘도미니엄 회원권에 대한 계약을 체결하고자 할 경우 계약만료일 전 콘도미니엄 유형, 입회금 등 관련 사항을 조사하여 구매계약부서에 계약을 의뢰하여 일반 경쟁입찰 방법으로 계약을 체결해야 합니다.

그런데, 콘도미니엄 회원권 계약 내역을 확인한 결과, xxx리조트 계약종료는 2017.02.09.로 노무담당자는 계약종료에 따른 예치보증금을 xxx리조트에 청구하고, 추정금액 2천만 원 이상으로 콘도미니엄 회원권 입찰에 필요한 사항을 조사하여 구매계약부서에 계약의뢰 하여야 함에도 계약이 종료되고 8개월이 지난 시점에 (날짜 미상) 계약종료를 인지하였으며, ㉠㉡부에서는 예치보증금을 회수도 하지 않고 구매계약부서에 계약을 의뢰하지 않은 채, [표 2]와 같이 xxx리조트와 계약시작일을 2017.02.10.로 소급 적용하여 2017.11.03. 수익계약을 체결하였습니다.

[표 2] xxx리조트 회원권 계약 내역

(단위: 원)

계약처	가입유형	계약기간	계약일자	분양금액	계약방법
xxx리조트	회원제(1구좌)	2017.02.10.~2037.02.10.	2017.11.03.	##,###,###	수익계약

4. 조치할 사항

○ □□□□병원장은

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바라며,
(주의)
- “가”사항 관련하여 콘도미니엄 회원권에 대해 재발급 등을 통해 문서 보관 조치 하시고, 입회기간이 종료 시 예치보증금을 조기 회수할 수 있도록 콘도미니엄 관리업무를 철저히 하여 주시기 바라며,(권고)
- “나”사항 관련하여 관련 법령 및 공단 규정에 따라 정당한 절차를 준수하여 계약업무를 진행하여 주시기 바라며,(통보)
- 예치보증금 #,###천 원을 회수 조치하시기 바랍니다.(현지시정)